

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2220/2530

การไฟฟ้านครหลวง
นายตระกูล อานามนารถ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 188 วรรคสาม, มาตรา 192, มาตรา 448

จำเลยที่ 1 เบียดบังยักยอกเงินโจทก์ไปแล้วจำเลยที่ 2 ทำหนังสือสัญญารับสภาพความรับผิดชอบผูกพันตนร่วมกับจำเลยที่ 1 ชดใช้เงินแก่โจทก์ เป็นการเปลี่ยนสภาพแห่งหนี้ซึ่งเป็นสาระสำคัญของหนี้เดิมการที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้ชดใช้เงินตามหนังสือสัญญาดังกล่าว ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานเก็บเงินของโจทก์จำเลยที่ ๒ มีหน้าที่ตรวจการเก็บเงินของจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๔ เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบว่า จำเลยที่ ๑ ทุจริตต่อหน้าที่เบียดบังเงินของโจทก์ที่จำเลยที่ ๑ เก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าหลายครั้งหลายคราวเป็นเงิน ๘๕๘,๑๙๓.๙๘ บาท ซึ่งโจทก์ยังไม่ได้รับชดใช้เป็นเงิน ๗๕๒,๗๑๐.๗๘ บาท ส่วนจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ ประมาทเลินเล่อ จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ ชดใช้เงินดังกล่าว และจำเลยที่ ๒ ยอมชำระเงินจำนวน ๗๕๒,๗๑๐.๗๘ บาท แก่โจทก์โดยขอผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามสัญญารับสภาพความรับผิดชอบ ต่อมาจำเลยที่ ๒ ถูกปลดออกจากงานโจทก์จึงยังมิได้รับ

ชำระเงินจำนวนดังกล่าว โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองก็ไม่ชำระ ขอให้บังคับ
จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ ๒ ไม่ได้ประมาณ
เงินแล้วและไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ยักยอกเงินของโจทก์ จำนวนหนี้ที่โจทก์ฟ้องไม่
ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ สัญญาสภาพความรับผิดชอบสร้างขึ้นด้วยการแสดงเจตนา
ลวงของทั้งสองฝ่ายจึงใช้บังคับไม่ได้ จำเลยที่ ๒ ไม่เคยได้รับคำบอกกล่าวทวงถามจึง
ไม่ได้ผิดนัด โจทก์จะคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ ๒ ไม่ได้ และฟ้องของโจทก์ขาดอายุ
ความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน ๗๕๒,๗๑๐.๗๘ บาท พร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมและจำเลยที่ ๑ เบียดบังยักยอก
เงินของโจทก์ไปได้เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ ๒ ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ จำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้ตามจำนวนที่โจทก์ฟ้อง โจทก์และ
จำเลยที่ ๒ นำสืบข้อเท็จจริงตรงกันว่า เมื่อจำเลยที่ ๑ เบียดบังยักยอกเงินของโจทก์
ไปแล้ว จำเลยที่ ๒ ทำหนังสือสัญญาสภาพความรับผิดชอบลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๖
ยอมผูกพันตนร่วมกับจำเลยที่ ๑ รับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๗๕๒,๗๑๐.๗๘ บาทโดย

จำเลยที่ ๒ ขอฟ่อนชำระเงินเป็นรายเดือนแก่โจทก์ การที่จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาดังกล่าวชดใช้เงินแก่โจทก์นั้น เป็นการเปลี่ยนสภาพแห่งหนี้ซึ่งเป็นสาระสำคัญของหนี้เดิม และการที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ให้ชดใช้เงินตามหนังสือสัญญาดังกล่าว ไม่มีกฎหมายบัญญัติกำหนดอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีกำหนด ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๔ ซึ่งเป็นเวลายังไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันที่จำเลยทำหนังสือสัญญาดังกล่าว ดังนี้ ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พืพำภษำยััน

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ถกษ์สำราญ)

ศาลแพ่ง - นายธีร ยุงทอง

ศาลอุทธรณ์ - นายสุนทร จันทระศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ